

תוספות

הא בגין דאפקריה בפני שלשה ואינו יבול לחזור בו. ודמי כאלו אחי לרשות וזכה והא דלית ליה דלית הפקר עד דלתי לרשות וזכה באפי תרי דיכול לחזור צו דאמר רבי יוחנן בפני שנים איכא למיחש לרמאי וגם סתם הפקר מועיל אפי' שלא בפני שלשה: רבי יהושע בן לוי אומר דבר תורה אפי' באחד הוי הפקר. פ"ת דר' יוחנן סבר לה כרבי יוסי ורבי יהושע בן לוי כרבנן ומן המורה הוי הפקר לאלתר וזו היא כפ"ת לעיל דמדאורי"י אמר רבי יוסי דלא הוי הפקר אבל לפרי"י דלעיל מצי סבר כר' יוסי דלא פליג אר' יוחנן מדי גלגל).

מהכא שמעינן דדוקא [בדקיעות הוא דשיין] רמזות אבל במטלטלין הוי הפקר לאלתר אפי' בפני שנים ואפי' לפירוש ר"ת הלכתא כר' יהושע בן לוי דקיימי רבנן סומיה ועד ר' יהושע בן לוי ור' יוחנן הלכה כרבי יהושע בן לוי בכל מקום לשון הכר ר"א מדפסקינן צפ' תפלת השחר (ברכות מה:) דלית (ליה) הלכתא סומיה אלא בתמי והתם מפרש לכו אבל באתריי הלכתא כסומיה דרבי יהושע בן לוי דלא מצינן תלתא מדרבנן אלא גבי מעשר וכדפרישית טעמא שלא יפקיעו ממעשר אבל לא להפקיר כליו בשנת שלא יעבור על

רש"י

ואיבעית אימא. כי פליג ר' יוסי עלייהו דרבנן דאמרי לא הוי הפקר (א): **כגון דלא אפקריה אלא באפי תרי**. ואדהכי הכי קתני ר' יוסי צמתינתין דאסור דלא הוי הפקר כל זמן דלא אתא ליד וזכה אבל היכא דאפקריה באפי צי תלתא הוי הפקר ואע"ג דלא אתא ליד וזכה וכי קתני דפטור מן המעשר דאפקריה באפי צי תלתא: ור' יהושע בן לוי **אמר דבר מורה אפי' צחד הוי הפקר**. דאע"ג דלא הגיע לרשות וזכה הוי הפקר לאלתר: **ומה טעם אמרו כו' ושנים מעידין**. דאי ליכא אלא תרי כי זכי חד מאן מעיד עליה דהלה הפקירו ולעולם לאלתר הוי הפקר והיינו כרבנן דרבי יהושע בן לוי סבירא ליה כרבנן:

הדרן עלך אין בין המודר

מתרוייהו הילכך כי היכי דבמתנה לא נפיק מרשותיה עד דלתי לרשות מקבל ה"נ בהפקר כי האי דהפקר זה למתנה דמי. וממתא דהמפקיר את שדהו צכי האי הפקר מתוקמא ומשום הכי קתני דעד שלא זכה צין הוא צין אחר יכול לחזור צו אצל הך ממתנתא דהמפקיר את כרמו מתוקמא דאפקריה באפי תלתא וכל היכא דאיכא תלתא אוזשא מילתא ואדעתא דכולי עולמא אפקריה ולא דמי כלל למתנה הלכך ואע"ג דבמתנה עד דלתי לרשות מקבל לא נפיק מרשות וזכה בהפקר כי האי אפי' ר' יוסי מודה דלאלתר נפיק מרשותיה: **דאמר ר' יוחנן כל המפקיר בפני שלשה הוי הפקר**. משום דאדעתא דכוליה עולמא אפקריה: **פפני שנים לא הוי הפקר**. דכיון דליכא קלא אדעתא דידיה בלחוד אפקריה ודמי למתנה. כן נראה לי פירושא דשמעתא כולה ויש צנחא שכתבתי קאת דברים שלמדתי מדברי הראשונים וזכרונם לברכה: והך סוגיא כולה למאי דסלקא דעמיה מעיקרא דנעמא דרבי יוסי משום דקסבר הפקר כמתנה אתא ור' יוחנן דאמר הכי לעיל [מג.]. הא איתותב וכיון שכן למסקנא דלעיל אדמיא לה כל הך סוגיא ונקטינן לפירושא לצרייתא דהמפקיר את שדהו אוקמתא דעולא דכולה רבנן היא ור' יוסי נמי היא דר' יוסי לא פליג עלייהו דרבנן דצינא דהפקר כלל והיינו טעמא דסיפא דקתני דעד שלא זכה צה צין הוא צין אחר יכול לחזור צו משום דכיון דשצוע ושנה לא שכיחן לא נפיק מרשות מפקיר עד דלתי לרשות וזכה וכולה כדפרישית לעיל: ולענין הלכה בפלוגמתייהו דר' יוחנן ור' יהושע בן לוי נקטינן כר' יהושע בן לוי דאמר דבר תורה אפי' באחד הוי הפקר ומה טעם אמרו צשלשה כדי שיהא אחד וזכה ושנים מעידים הילכך מדברי סופרים אינו הפקר עד שיפקיר בפני שלשה

וכן כתב הרמז"ם וז"ל צפ"צ מהלכות נדרים (הלכה טו):

הדרן עלך אין בין המודר

אין בין המודר פרק רביעי נדרים

ר"ן

מה.

עין משפט

גר מצוה

ואיבעית אימא הא דאפקריה באפי תרי הא דאפקריה באפי תלתא. כלומר הך ממתנתא נמי דהמפקיר את כרמו כר' יוסי אתיא דעד כאן לא קאמר ר' יוסי דמפקיר יכול לחזור צו אלא דאפקריה באפי תרי כלומר שאין שם שלשה דומיא דמתניתין דקתני דאין עמהם אחר ובהא בלחוד הוא דאסר ר' יוסי דסבירא ליה דכל כי ה"ג הפקר כמתנה דעד דלתי לרשות וזכה לא נפיק מרשות מפקיר. וטעמיה משום דאין עמהם אחר א"נ דליכא צהדיה אלא תרי אדעתא דחד דמהנך בלחוד אפקריה דכל צי תרי ליכא קלא משום הכי דמי למתנה דכי היכי דבמתנה לא מפיק ליה מרשותיה אלא אדעתא דאיך ה"נ הכא לא מפקיר אלא אדעתא דאיך או אדעתא דחד

האי דהפקר זה למתנה דמי. וממתא דהמפקיר את שדהו צכי האי הפקר מתוקמא ומשום הכי קתני דעד שלא זכה צין הוא צין אחר יכול לחזור צו אצל הך ממתנתא דהמפקיר את כרמו מתוקמא דאפקריה באפי תלתא וכל היכא דאיכא תלתא אוזשא מילתא ואדעתא דכולי עולמא אפקריה ולא דמי כלל למתנה הלכך ואע"ג דבמתנה עד דלתי לרשות מקבל לא נפיק מרשות וזכה בהפקר כי האי אפי' ר' יוסי מודה דלאלתר נפיק מרשותיה: **דאמר ר' יוחנן כל המפקיר בפני שלשה הוי הפקר**. משום דאדעתא דכוליה עולמא אפקריה: **פפני שנים לא הוי הפקר**. דכיון דליכא קלא אדעתא דידיה בלחוד אפקריה ודמי למתנה. כן נראה לי פירושא דשמעתא כולה ויש צנחא שכתבתי קאת דברים שלמדתי מדברי הראשונים וזכרונם לברכה: והך סוגיא כולה למאי דסלקא דעמיה מעיקרא דנעמא דרבי יוסי משום דקסבר הפקר כמתנה אתא ור' יוחנן דאמר הכי לעיל [מג.]. הא איתותב וכיון שכן למסקנא דלעיל אדמיא לה כל הך סוגיא ונקטינן לפירושא לצרייתא דהמפקיר את שדהו אוקמתא דעולא דכולה רבנן היא ור' יוסי נמי היא דר' יוסי לא פליג עלייהו דרבנן דצינא דהפקר כלל והיינו טעמא דסיפא דקתני דעד שלא זכה צה צין הוא צין אחר יכול לחזור צו משום דכיון דשצוע ושנה לא שכיחן לא נפיק מרשות מפקיר עד דלתי לרשות וזכה וכולה כדפרישית לעיל: ולענין הלכה בפלוגמתייהו דר' יוחנן ור' יהושע בן לוי נקטינן כר' יהושע בן לוי דאמר דבר תורה אפי' באחד הוי הפקר ומה טעם אמרו צשלשה כדי שיהא אחד וזכה ושנים מעידים הילכך מדברי סופרים אינו הפקר עד שיפקיר בפני שלשה

וכן כתב הרמז"ם וז"ל צפ"צ מהלכות נדרים (הלכה טו):

פירוש

פירוש

איבעית אימא **הא דאפקריה באפי תרי** בוי'. ואמי שפיר כרבי יוסי הא דקאמ' במתני' דלא הוי הפקר עד דלתי ליד וזכה הי"מ באפי תרי אבל באפי תלתא כיון דהוי ההפקר הפקר מפורסם מודה רבי יוסי דלא מרשותו והוי הפקר ופטור מן המעשר והשתא דליתא להכי צרייתא דלעיל מצי לאוקמי כרבי יוסי ודאפקריה באפי תלתא וירשא מפני הרמאין: **דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהווצדק כל המפקיר בפני שנים לא הוי הפקר**. לענין זה שלא יוכל לחזור צו ומייה הפקר הוי דאס קדם אחר וזכה צו זכה והיו דווקא דלישנא דלא הוי הפקר משמע שאינו הפקר כלל ואי הוה מצי לפרושי הא דאפקריה באפי תרי דלא לא הוי הפקר כלל או הוה ניחא ועמה חזר צו מהך טעמא דפריש רבי יוחנן לעיל טעמיה דרבי יוסי משום דהוי צרשות מפקיר עד דלתי לרשות וזכה אלא סבר דר' יוסי אוסר משום דהפקר בפני שנים לא הוי הפקר כלל ומייה קשיא דרבי יוחנן גופיה פריש טעמא דרבי יוסי לעיל ואיכא למימר הא דידיה הא דרביה ורבי יהושע בן לוי דאמר דבר תורה אפילו באחד הוי הפקר דסבירא ליה כרבנן דלאלתר יאא מרשות הפקר וה"ר אליעזר ממ"ץ פירש שמועה זו אליבא דרנא המפקיר שדהו כל ג' ימים יכול לחזור צו וחייב במעשר מכאן ואילן אין יכול לחזור צו ופטור מן המעשר ואחיא כרבנן דאמרי במתני' דהוי הפקר קודם שזכה צו אחר ולא גזרינן להיות צרשות לחייבו במעשר כי היכי דלא גזרינן במתני' להיות צרשותו לאסרו על המודר משום מתנת בית חורין ומייה בתוך ג' סברי רבנן דחייב לעשר אס חזר צו משום שלא נתפרסם ההפקר ויאמרו העולם שהוא אוכל טבל ומייה גבי נדרים נלחא יאא מרשותו לפי שאינו ידוע לכל שהדירו ואע"פ שלא נתפרסם ההפקר גם המר אינו ידוע וליכא למיחש שמא יאמרו הוא נהנה מנכסי המדיר באיסור אבל איסור טבל ידוע לכל: עד שלא זכה צו בן הוא בתורת זביה בין אחר יבול לחזור בו ודחייב במעשר. דגזרינן שיהא צרשותו לחייבו במעשר עד שיצא ליד אחר כי היכי דגזרינן במודר משום מתנת בית חורין ור' יוסי היא והאי דנקט הפקר לזמן לרבותא נקטיה ואפי' בהפקר כי האי דלא שכיח גזר ר' יוסי כי היכי דגזרינן במתניתין משום מתנת בית חורין: ומתמה רישא רבנן וסיפא ר' יוסי ומוקי לה עולא כולה כרבנן אי הכי אמאי עד שלא זכה כו' הא לא גזר במתניתין משום מתנת בית חורין ומשני שאני הפקר לזמן דלא שכיח ויעשו העולם לומר שאינו הפקר ואי פטרת ליה ממעשר יאמרו שטבל הוא אוכל לך חיוביהו במעשר עד שזכה צו אחר: ורישא גבי ר' יובי'. והיינו טעמא דלא גזר להיות צרשותו ולחייבו במעשר עד שזכה צו אחר כי היכי דגזר במודר משום דלא תשתבח תורת הפקר ואמי למימר הפקר חייב במעשר ולהכי אוקמא אחרי שלשה אדאורייתא ופטור מן המעשר כדי שלא יבא לדי מכשול שיטעו לומר הפקר חייב במעשר וראו חכמים שיותר יש לחוש שלא תשתבח מורת הפקר ממה שיש לחוש לגזרת מתנת בית חורין: אי הכי מיום ראשון גבי. הוה לן לאוקומיה דאדאורייתא משום

סב א מיי פ"ב מהל' נדרים הלכה טז סמג לאוין רמב טושי"ע ח"מ סימן רעב סעיף ז:

—❧—

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה ואיבעית אימא הד"א עם ד"ה בגין וכו' ואדהכי קתני כל"ל ומיכת הכי נמחק:

—❧—

גליון הש"ס

גבי ור' יהושע ב"ל אפר. עיין שבת דף יח ע"ב מור"ה דמפקרא. פסחים דף ד ע"ב מור"ה דמדאורייתא:

הך חששא גופא בשלמא אי מוקמת רישא רבנן ניחא דבעינן שלשה ימים כדי שימפרסם ההפקר כדפרישית לעיל אלא כיון דמוקמת לה כרבי יוסי ואחר שלשה ימים נקריה רבנן לחשש גזירת מתנת בית חורין ואוקמוה דאדאורייתא משום דלא תשתבח מורת הפקר ואמי לאפרושי מן החיוב על הפטור אפילו מיזם ראשון נמי הוה לן למיחש להכי כי עיקר זביית הפקר הוא תוך שלשה דלא שכיח שיעמוד ג' ימים בלא זזיה והיה לריך לתקן בדבר המצינן ושכיח: **אמר רבא בפני הרבאמן** בוי'. פי' מה שבתוך שלשה ימים לא הוי הפקר לאו משום גזרת מתנת בית חורין דאי הואי טעמא משום גזירה היינו מפקיעין אותה גזירה משום חשש שלא תשתבח מורת הפקר כמו שאנו מפקיעין אותו לאחר ג' אלא בתוך ג' ימים לא הוי הפקר מדאורייתא מפני הרמאין שלא נמסר הדבר אלא לחכמים דעיקר הפקר ילפינן משביעית כדדריש ביירושלמי והשביעית תשמענה מה תלמוד לומר ונטשמה יש לך נטישה אחרת שהיא כזו ואחו זו הוי הפקר מה זו לעניים ולעשירים אף זו כו' ובשביעית דלית צה רמאות והיכא דאיכא למיחש לרמאות כגון בתוך שלשה לא הוי הפקר אבל מדאורי' לא הוי הפקר סיום מילמיה דרנא היא וכיון דמדאורי' חייב במעשר משום שלא תשתבח מורת הפקר לא מפקיעין ליה ורבי יוסי אוסר במתני' תוך ג' מן המורה ולאחר ג' משום גזירת מתנת בית חורין: ודי**לכא אחי לעשורי** מן החיוב על הפבור בוי'. כי מוקמת לה כרבנן ותוך ג' חייב לעשר מדרבנן שלא נתפרסם ההפקר כדפרישית לעיל וכי מוקמת לה כרבי יוסי ועד שלא זכה צו אחר חייב לעשר משום גזירת מתנת בית חורין ניחוש דילמא אחי לעשורי כו': דאמרי ליה כי במעשרת עשר מינייה וביה. ויותר משו חכמים לרבנן משום שלא נתפרסם ההפקר ואמז למימר קא אכל טבל ולר' יוסי משום גזירת מתנת בית חורין ממה שחשו דילמא אחי לאפרושי מן החיוב על הפטור: בשלמא לעולא. רבנן קתני לה ופטור מן המעשר מדאורייתא לאלתר אלא לרי"ל דלר' יוסי לא הוי הפקר מן המורה תוך ג' ימים אמאי פטור מן המעשר: **איבעית אימא הא דאפקריה באפי תרי** בוי'. דעעמא דר' יוסי דלא הוי הפקר תוך שלשה משום דאיכא למיחש לרמאות וכיון דאפקריה באפי תלתא והסביר מפורסם לכל ליכא למיחש לרמאות והוי כמו הפקר לאחר ג' הלכך לאלתר הוי הפקר: **המפקיר בפני ב' לא הוי הפקר**. לאלתר: דבר תורה **אפילו באחד הוי הפקר**. לאלתר כרבנן: ומה **טעם אמרו בג' כדי שיהא אחד** וזכה ושנים מעידין. ומתוך זה ירא בעל הבית להפקיר כדי להפקיע ממעשר וקי"ל בכל מקום הילכתא כריב"ז לגביה דר' יוחנן הלכך הוי הפקר מן המורה אפילו באחד והה"נ אפילו בינו לבין עצמו הלכך בשנת יכול להפקיר כליו שלא יעבור על שביעת כליו וכן בהמתו אם השאילה לעוד כוכבים ולא החזירה לו קודם השנת אפילו בינו לבין עצמו:

הדרן עלך אין בין המודר